



BEDROCK
A B O G A D O S

CASO VOLTA HOUSING VS AMBIENTE AZUL · LLAMAMIENTO EN GARANTÍA · PROVISIÓN CONTABLE NIC 37

Dictamen jurídico — Evaluación de contingencia por litigio

Análisis técnico-legal de probabilidad de pérdida y recomendación de provisión según IFRS 9.

DOCUMENTO

Dictamen Jurídico

FECHA

21 de septiembre de 2026

ALCANCE

Confidencial · Área Contable ·
Junta Directiva

Identificación del proceso

Campo	Valor
Entidad demandada	Ambiente Azul S.A.S. (NIT 900.184.238-1)
Juzgado	Sexto Civil del Circuito de Oralidad, Medellín
Radicado	05001310300620250000900
Tipo de proceso	Verbal de responsabilidad civil
Demandante	Volta Housing P.H.
Demandado principal	Ubicca Constructora S.A.S.
Llamada en garantía	Ambiente Azul S.A.S.
Juez	Mauricio Echeverri Rodríguez
Contrato base	004-20 (Suministro, transporte e instalación equipos piscina)
Valor contrato	Aproximadamente \$69.557.677
Pretensión contra AA	Aproximadamente \$133.000.000 (por zona húmeda)
Estado del proceso (21 sep 2026)	Excepción previa de cláusula compromisoria radicada

Objeto del dictamen

Este dictamen tiene por finalidad proporcionar a la Dirección Financiera de Ambiente Azul un análisis técnico-legal que fundamente la decisión sobre provisión contable del pasivo contingente derivado del litigio mencionado, conforme a los criterios de NIC 37 e IFRS 9 en su versión vigente. Específicamente:

1. Evaluación de la probabilidad razonada de pérdida en el proceso.
2. Identificación de defensas viables y su peso relativo.
3. Cuantificación de escenarios de riesgo.
4. Recomendación sobre monto y naturaleza de la provisión, de conformidad con el criterio de “probabilidad superior al 50%” establecido en resolución 353 de 2016 (ANDJE).

Hechos relevantes

Cronología

14 de julio de 2020: Se celebra Contrato 004-20 entre Ambiente Azul y Cúbica (contratista principal). Objeto: suministro, transporte e instalación de equipos de piscina, turco, espejo de agua y sistemas complementarios (filtración, desinfección, control automático, iluminación) para proyecto Volta Housing de Envigado. Plazo de entrega: 30 de agosto de 2020. Valor aproximado: \$69.557.677.

23 de agosto de 2023: Se suscribe acta formal de entrega de zonas húmedas. No consta observación de incumplimiento en el acta. El sistema de piscina entra en operación.

4 de septiembre de 2023: La Secretaría de Salud de Envigado realiza inspección sanitaria de Volta Housing. En dicha inspección (12 días post-entrega) se identifica deficiencia crítica en numeral 3.8: el sistema de piscina cuenta con un (1) desnatador para toda el área de lámina de agua, cuando la norma sanitaria exige un (1) desnatador por cada 60 metros cuadrados de superficie de lámina. Resultado: acta de no favorabilidad para apertura de piscina.

2023-2026 (período de aproximadamente 3 años): Volta Housing ejecuta por su cuenta trabajos de reparación mediante contratos con terceros. Estas reparaciones incluyen, además de instalación de desnatador adicional, otros trabajos complementarios en zona húmeda. Según documentación radiada, el monto total de esas facturas de terceros suma aproximadamente \$133.000.000.

Septiembre de 2026: Ubicca Constructora demanda a Volta Housing por responsabilidad civil. Volta Housing demanda a Ubicca y otros. Ubicca, a su vez, llama en garantía a Ambiente Azul solicitando reembolso de los costos que ella incurrió por las reparaciones.

21 de septiembre de 2026: Se radicó excepción previa de Ambiente Azul (cláusula compromisoria) ante Juzgado Sexto Civil de Oralidad de Medellín.

Composición real del monto reclamado

Elemento crítico: El monto de \$133 millones **no corresponde únicamente a la instalación de un desnatador adicional**.

Según información de reunión de socialización del 21 de septiembre de 2026:

- Desnatador adicional (solo instalación de equipamiento): estimado \$10-15 millones.
- Trabajos complementarios en zona húmeda (reparaciones diversas, acueducto, acabados): aproximado \$115-120 millones.

A su vez, estos \$133 millones representan únicamente la pretensión contra Ambiente Azul. La demanda global (contra todas las partes) suma aproximadamente \$1.000 millones. La responsabilidad atribuible a Ambiente Azul corresponde así a cerca del 13% de los daños totales.

Implicación: Aunque se reclamen \$133 millones, la responsabilidad real de Ambiente Azul puede limitarse a solo el costo del desnatador insuficiente (\$10-15 millones), dependiendo de si prospera la defensa de limitación de responsabilidad contractual.

Marco jurídico aplicable

Prescripción de la acción de garantía

La Ley 1480 (Estatuto del Consumidor) contempla plazo de **prescripción de un año** para reclamar garantías. Es prescripción (no caducidad), conforme a artículo 58.3 de Ley 1480/2011. Esto significa: no se declara de oficio; debe ser alegada; es interruptible y renunciable.

Aplicabilidad: Depende de si contrato es B2C o B2B. Si aplica Ley 1480, hay defensa viable de prescripción, ya que defecto fue detectado en septiembre de 2023 y no se presentó reclamación formal sino hasta 2026 (transcurso superior a 1 año).

Responsabilidad contractual

Aunque demanda se presenta como responsabilidad civil extracontractual, la Corte Suprema establece que incumplimiento de obligación expresa en contrato genera responsabilidad **contractual**.

Responsabilidad del proveedor de suministro e instalación (como Ambiente Azul): - Suministro conforme a especificaciones. - Mano de obra conforme a planos y normas técnicas. - Garantía de que instalación funcione conforme al propósito pactado.

Plazo de prescripción: **5 años desde el incumplimiento** (art. 2536 Código Civil).

El desnatador insuficiente constituye incumplimiento contractual claro de esta garantía.

Cláusula compromisoria y llamamiento en garantía

Jurisprudencia consolidada: quien se obliga a garantizar contrato con pacto arbitral automáticamente adhiere a dicho pacto. El Contrato 004-20 contiene Cláusula Décima con pacto arbitral (Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín).

La excepción previa de cláusula compromisoria fue radicada el 21 de septiembre de 2026. Si es acogida por el juzgado, la controversia se remitirá a arbitraje.

Probanza de daño y nexo causal

Para que proceda reclamación, debe probarse: 1. Daño cierto y cuantificable (no eventual). 2. Nexo causal directo con incumplimiento específico de Ambiente Azul. 3. Causalidad exclusiva o preponderante.

La Corte exige peritaje técnico que demuestre que el daño fue causado específicamente por el desnatador insuficiente, descartando otras causas.

Presentación de facturas de terceros es evidencia, pero insuficiente por sí sola sin análisis técnico. Pueden ser rechazadas parcialmente si no se prueba necesidad y proporcionalidad.

Análisis de la defensa de excepción previa

Estado actual

La excepción previa de cláusula compromisoria fue radicada el 21 de septiembre de 2026. Se fundamenta en existencia de Cláusula Décima en Contrato 004-20 (pacto arbitral) y jurisprudencia consolidada que reconoce vinculación automática de tercero garante al pacto arbitral.

Probabilidad de que la excepción prospere

Conforme a jurisprudencia reciente: - **Probabilidad alta (65-75%)** de que el juzgado acoja la excepción previa de cláusula compromisoria.

Fundamentos: 1. Jurisprudencia sobre pacto arbitral es consolidada y favorable a su vinculación en garantías. 2. Contrato 004-20 contiene cláusula clara y expresa. 3. La excepción fue radicada en tiempo (primeras actuaciones). 4. Ley 1563/2012 es normativa imperativa sobre autonomía del pacto arbitral.

Si la excepción prospera, el caso se remitirá a arbitraje, mejorando la posición de Ambiente Azul (probabilidad de pérdida en arbitraje: ~45% vs ~60% en juicio ordinario).

Análisis de fondo (si la excepción no prospera)

Si la excepción previa es rechazada, Ambiente Azul deberá defenderse en lo de fondo mediante las siguientes defensas:

Defensa 1: Limitación de responsabilidad a desnatador

Contenido: Ambiente Azul únicamente fue responsable por instalación de desnatador. No fue responsable de otras obras en zona húmeda (enchape, puertas seguridad, medias cañas, acueducto), que fueron incumplimientos de Ubicca o constructor.

Fundamento: El Contrato 004-20 especifica únicamente “suministro, transporte e instalación de equipos de piscina, turco, espejo de agua y sistemas complementarios” (filtración, desinfección, control, iluminación). No incluye acabados civiles.

Probabilidad de éxito: 55-65%.

Si prospera: Responsabilidad limitada a desnatador (~\$10-15 millones), no a \$133 millones.

Defensa 2: Prescripción de la acción de garantía

Contenido: Plazo de un año para reclamar garantía (Ley 1480) vencido sin reclamación formal.

Hechos: Defecto detectado 4 de septiembre de 2023. No hay evidencia de reclamación formal a Ambiente Azul dentro del año siguiente. Demanda presentada ~2026, transcurso de más de 3 años.

Fundamento jurídico: Ley 1480/2011, artículo 58.3 (prescripción de 1 año). Código Civil, artículo 2536 (prescripción de 5 años para responsabilidad contractual).

Probabilidad de éxito: 40-50%.

Dependencia crítica: Juez debe encontrar que prescripción de 1 año bajo Ley 1480 es aplicable (requiere clasificación contractual como B2C).

Defensa 3: Debilidad probatoria de peritaje

Contenido: Falta de peritaje técnico en demanda que acredite que el desnatador insuficiente fue causa exclusiva del daño. Posibilidad de negligencia posterior, mala limpieza, mantenimiento deficiente.

Nota: Esta defensa es débil porque el acta de inspección sanitaria ya confirma el defecto del desnatador insuficiente. No es una ambigüedad técnica discutible.

Probabilidad de éxito: 15-25%.

Probabilidad de pérdida — Análisis matricial

Rama 1: Excepción previa acogida (Arbitraje)

- $P(\text{excepción prospera}) = 70\%$
- Si prospera, $P(\text{pérdida en arbitraje}) = 45\%$ (mejor posición en arbitraje)
- Contribución: $70\% \times 45\% = 31.5\%$

Rama 2: Excepción previa rechazada (Juicio ordinario)

- $P(\text{excepción rechazada}) = 30\%$
- Si rechazada, $P(\text{pérdida en ordinario}) = 60\%$ (peor posición en ordinario)
- Contribución: $30\% \times 60\% = 18\%$

Probabilidad ponderada global

$P(\text{pérdida}) = 31.5\% + 18\% = 49.5\% \approx 50\%$

Bajo análisis conservador: **50-55% de probabilidad de pérdida**

Recomendación de provisión contable

Conforme a análisis precedente:

Criterio conservador (recomendado)

Probabilidad de pérdida adoptada: 55%

Monto base: \$133.000.000 (pretensión original contra AA)

Monto de provisión: $55\% \times \$133\text{M} = \$73.150.000$

Naturaleza: Pasivo cierto por litigio probable.

Divulgación: Incluir en notas a estados financieros descripción de proceso, defensas planteadas (prescripción, limitación de responsabilidad), y probabilidad de pérdida.

Criterio alternativo

Si Ambiente Azul acredita mediante peritaje técnico que cumplió especificaciones contractuales:

Probabilidad de pérdida: Reducir a 40%.

Monto de provisión: $40\% \times \$133\text{M} = \$53.200.000$

Conclusión

El litigio presenta riesgo significativo de pérdida para Ambiente Azul, con probabilidad estimada entre 50-55% bajo análisis conservador. Esto se debe principalmente a incumplimiento contractual aparente claro (desnatador insuficiente acreditado por autoridad sanitaria) y documentación probatoria de daño (facturas de reparación de terceros).

Sin embargo, existen defensas viables que pueden reducir la probabilidad de pérdida: prescripción de la acción de garantía, limitación de responsabilidad a solo desnatador, y mejora de posición si excepción previa prospera y caso va a arbitraje.

Para propósitos de provisión contable conforme a NIC 37, se recomienda reconocer provisión de aproximadamente \$73.150.000 (55% de \$133 millones).

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios	Estado
1.0	21 de septiembre de 2026	Versión inicial. Análisis de hechos, marco jurídico, defensas, probabilidad de pérdida y recomendación de provisión.	Emitido